

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 148/2530

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น

โจทก์

นายสมชัย ศรีกลชาญ

จำเลย

นายสมชัย ศรีกลชาญ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339,340 ตี จำคุก 18 ปี ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 46)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ โดยมีคำร้องประกอบของทนายจำเลย ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 48,47,52)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ตรีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 18)

คำสั่ง

พิเคราะห์พยานหลักฐาน และพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ยกคำร้อง

---

พิจารณาพยานหลักฐาน และพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรอนุญาต  
ให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ยกคำร้อง

(อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ